# COMUNICACIÓN TÉCNICA Nº 002-2026-NEMAEC-LACC

| | | |
|---|---|---|
| **A** | : | **ROBERT SOBRADO CHAVEZ**<br>Gerente General – Consorcio Ensenada |
| **DE** | : | **LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO**<br>Monitor de obra del NEMAEC |
| **ASUNTO** | : | **Notificación de Incumplimiento por Ausencia de Personal Clave e Instrucción de Comunicación Urgente con la Presidencia del NEMAEC.** |
| **REFERENCIA** | : | Contrato N° 015-2026-NEMAEC_LA ENSENADA / CARABAYLLO |
| **FECHA** | : | Lince, 31 de enero de 2026 |

---

## 1. ANTECEDENTES

**1.1.** Con fecha 29 de enero de 2026, se suscribió el **Contrato N° 015-2026-NEMAEC** para el mantenimiento de las sedes CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo, estableciéndose un plazo de ejecución de 45 días calendario, cuyo inicio (Día 1) se computa a partir del 30 de enero de 2026.

**1.2.** Con fecha 30 de enero de 2026, esta Monitoria se constituyó en ambas sedes para el acto de Entrega de Terreno e Inicio de Obra, constatando situaciones diferenciadas que afectan la ejecución contractual.

## 2. ANALISIS TECNICO E INCUMPLIMIENTOS

### 2.1. SEDE CPNP LA ENSENADA: IMPEDIMENTO DE INICIO POR AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE

- Se deja constancia de la inasistencia del Residente de Obra acreditado y Maestro de Obra.
- En cumplimiento de la Norma Técnica N° 05-2025-Foncodes/UGPE, se procedió a la **SUSPENSIÓN** de la Entrega de Terreno, toda vez que la ausencia del profesional responsable impide la apertura del Cuaderno de Incidencias y la dirección técnica del servicio.

- Se advierte que el plazo contractual **NO SE SUSPENDE**, siendo responsabilidad exclusiva del contratista la demora generada por no contar con el personal ofertado.

**2.2. SEDE CPNP CARABAYLLO: REGULARIZACIÓN DOCUMENTARIA Y SST**

- Si bien se suscribió el Acta de Inicio, se observó que la contratista incumplió con la entrega del Cuaderno de Incidencias físico y el Plan de SST.
- Asimismo, se constató que el personal presente no cuenta con el SCTR (Salud y Pensión) vigente, situación que representa un riesgo legal inminente para el NEMAEC.

**3. INSTRUCCIONES Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER URGENTE**

Ante la gravedad de los incumplimientos detectados en el Día 01 de ejecución, esta Monitoría dispone lo siguiente:

- **COMUNICACIÓN INMEDIATA CON ALTA DIRECCIÓN:** Se instruye a la Gerencia General del Consorcio Ensenada a establecer **comunicación formal y urgente**, en un plazo no mayor a **12 horas**, con el **Presidente del NEMAEC** o el **Coordinador General**. El objetivo es definir la situación legal del contrato ante la falta de personal clave y regularizar su continuidad.
- **RESTRICCIÓN DE LABORES:** Queda prohibido realizar cualquier actividad de mantenimiento en ambas sedes sin contar con el SCTR (Salud y Pensión) y el equipo de protección personal (EPP). En la CPNP La Ensenada, no se autoriza ingreso de personal operativo hasta la presencia del Residente.
- **PLAZO DE SUBSANACIÓN:** Se otorga hasta el día 02/02/2026 para la entrega del Cuaderno de Incidencias, Plan de SST y Cronograma Sincerado en la sede Carabayllo, bajo apercibimiento de aplicar las penalidades estipuladas en la Cláusula Décima del contrato 015-2026-NEMAEC (3% y 10% del monto total).
- **RESPONSABILIDAD POR RETRASOS:** Se reitera que el cronograma de 45 días está en marcha. El NEMAEC no reconocerá ampliaciones de plazo ni gastos generales derivados de la falta de previsión del contratista en la movilización de su personal.

Sin otro particular, y esperando el cumplimiento inmediato de las instrucciones impartidas

para evitar sanciones económicas mayores, quedo de usted.

Atentamente,

**ING. LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO**

Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

# ACTA DE REUNIÓN DE INICIO Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN TÉCNICA

**PROYECTO:** Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de Comisarias

**COMISARIA:** ENSENADA

**UBICACIÓN:** REPUBLICA DE VENEZUELA 200 - PUENTE PIEDRA.

**FECHA:** 29 de ENERO del 2026.

**HORA:** 13.00 HORAS.

En las instalaciones de la **CPNP** ENSENADA, se reúnen los representantes del **NEMAEC** y la empresa contratista CONSORCIO ENSENADA, con el fin de formalizar el inicio de las actividades y suscribir el compromiso de cumplimiento irrestricto de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR).

**1. PARTICIPANTES**

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS COLLURE C.
- **Por la CONTRATISTA:** ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ

**2. COMPROMISOS DE LA CONTRATISTA**

La empresa contratista declara conocer los alcances del servicio y se compromete formalmente a cumplir con:

**A. COMPROMISOS EN CAMPO:**

1. **Ejecución Directa:** Garantizar que el servicio será ejecutado exclusivamente por su personal, sin subcontratación alguna.
2. **Permanencia del Personal:** Asegurar la presencia diaria del Residente, PDR y Maestro de Obra acreditados.
3. **Calidad de Insumos:** Utilizar materiales de primera calidad que cumplan con las especificaciones técnicas y normas vigentes.
4. **Limpieza y Seguridad:** Mantener la operatividad de la comisaría, evitando interferencias con el servicio policial y garantizando la limpieza diaria del área intervenida.

**B. COMPROMISOS DOCUMENTARIOS (ENTREGABLES):**

1. **Cuaderno de Obra:** Llenado y firmado por el Residente a diario y obligatorio, de las ocurrencias y avances, manteniéndolo a disposición permanente del NEMAEC.
2. **Informes de Avance:** Presentación de los informes técnicos semanales (con paneles fotográficos, cronogramas actualizados y certificados de calidad) en los plazos establecidos para la conformidad.
3. **Dossier Final:** Entrega de la documentación completa, incluyendo planos "As Built" firmado por el Residente acreditado, protocolos firmados en obra (según ISO presentado en concurso – ISO 9001), documentación de seguridad (ISO 45001 - charlas, ats, SCTR vigente, etc) y garantías técnicas, como requisito indispensable para el pago final.

**3. ACUERDOS ADICIONALES**

- El incumplimiento de cualquiera de estos puntos dará lugar a la aplicación de las penalidades estipuladas en el TDR o a la resolución de la Orden de Servicio por incumplimiento de obligaciones.
- La fecha de término del servicio es el 16 MARZO 2026, siendo este plazo improrrogable.

En señal de conformidad con los términos de la presente acta, los asistentes proceden a firmar por duplicado.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS

*"Año de la recuperación y de la consolidación de la economía peruana"*

**ANEXO N° 7: DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD OPERATIVA Y NO SUPERPOSICIÓN DE RECURSOS**

**Señores: NÚCLEO EJECUTOR (NEMAEC)**

**Presente. –**

**REFERENCIA:** Adjudicación para el servicio de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura de la COMISARIA ENSENADA

De mi consideración:

Quien suscribe, Robert Roger Sobrado Chávez, identificado con DNI N° 45806321, en representación de la empresa CONSORCIO ENSENADA. con RUC N° 20542577836, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. **CAPACIDAD OPERATIVA:** Que mi representada cuenta con la solvencia técnica, financiera y logística necesaria para ejecutar íntegramente las partidas establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio de la referencia.

2. **NO SUPERPOSICIÓN DE PERSONAL:** Que el personal clave propuesto (Residente y Maestro de Obra) para la CPNP ENSENADA. tendrá permanencia y exclusividad según lo requerido, garantizando que **no se encuentran asignados simultáneamente** a otra intervención o servicio dentro de las comisarías gestionadas por el NEMAEC que pudiesen afectar la ejecución paralela.

3. **EXCLUSIVIDAD DE EQUIPAMIENTO:** Que el equipamiento, herramientas y materiales asignados a esta sede son de uso exclusivo para la misma, asegurando que no habrá duplicidad de recursos que ponga en riesgo el cronograma de ejecución acelerada.

4. **VERACIDAD:** Que lo declarado se ajusta a la verdad, sujetándome a las responsabilidades civiles y penales correspondientes, así como a la resolución inmediata del contrato en caso de detectarse falsedad o duplicidad de personal clave durante la ejecución del servicio.

Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Enero de 2026.

CONSORCIO ENSENADA

ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC
CONVENIO N°005-2025-FONCODES

# ACTA DE REUNIÓN DE INICIO Y COMPROMISO DE EJECUCIÓN TÉCNICA

**PROYECTO:** Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de Comisarias

**COMISARIA:** CABABAYLLO

**UBICACIÓN:** Jr. Miguel. Grau. 285 - CARABAYLLO - LIMA - LIMA.

**FECHA:** 29 de ENERO del 2026.

**HORA:** 13.20 HORAS

En las instalaciones de la **CPNP** CARABAYLLO, se reúnen los representantes del **NEMAEC** y la empresa contratista CONSORCIO ENSENADA, con el fin de formalizar el inicio de las actividades y suscribir el compromiso de cumplimiento irrestricto de las condiciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR).

## 1. PARTICIPANTES

- **Por el NEMAEC:** ING. LUIS CALLUPE C.
- **Por la CONTRATISTA:** ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ

## 2. COMPROMISOS DE LA CONTRATISTA

La empresa contratista declara conocer los alcances del servicio y se compromete formalmente a cumplir con:

### A. COMPROMISOS EN CAMPO:

1. **Ejecución Directa:** Garantizar que el servicio será ejecutado exclusivamente por su personal, sin subcontratación alguna.
2. **Permanencia del Personal:** Asegurar la presencia diaria del Residente, PDR y Maestro de Obra acreditados.
3. **Calidad de Insumos:** Utilizar materiales de primera calidad que cumplan con las especificaciones técnicas y normas vigentes.
4. **Limpieza y Seguridad:** Mantener la operatividad de la comisaría, evitando interferencias con el servicio policial y garantizando la limpieza diaria del área intervenida.

**B. COMPROMISOS DOCUMENTARIOS (ENTREGABLES):**

1. **Cuaderno de Obra:** Llenado y firmado por el Residente a diario y obligatorio, de las ocurrencias y avances, manteniéndolo a disposición permanente del NEMAEC.
2. **Informes de Avance:** Presentación de los informes técnicos semanales (con paneles fotográficos, cronogramas actualizados y certificados de calidad) en los plazos establecidos para la conformidad.
3. **Dossier Final:** Entrega de la documentación completa, incluyendo planos "As Built" firmado por el Residente acreditado, protocolos firmados en obra (según ISO presentado en concurso – ISO 9001), documentación de seguridad (ISO 45001 - charlas, ats, SCTR vigente, etc) y garantías técnicas, como requisito indispensable para el pago final.

**3. ACUERDOS ADICIONALES**

- El incumplimiento de cualquiera de estos puntos dará lugar a la aplicación de las penalidades estipuladas en el TDR o a la resolución de la Orden de Servicio por incumplimiento de obligaciones.
- La fecha de término del servicio es el 16 MARZO 2026, siendo este plazo improrrogable.

En señal de conformidad con los términos de la presente acta, los asistentes proceden a firmar por duplicado.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

ING. LUIS CALLUPE
MONITOR DE OBRAS.

*"Año de la recuperación y de la consolidación de la economía peruana"*

**ANEXO N° 7: DECLARACIÓN JURADA DE CAPACIDAD OPERATIVA Y NO SUPERPOSICIÓN DE RECURSOS**

**Señores: NÚCLEO EJECUTOR (NEMAEC)**

**Presente. –**

**REFERENCIA:** Adjudicación para el servicio de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura de la COMISARIA CARABAYLLO

De mi consideración:

Quien suscribe, Robert Roger Sobrado Chávez identificado con DNI N° 45806321, en representación de la empresa CONSORCIO ENSENADA con RUC N° 20242577836, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. **CAPACIDAD OPERATIVA:** Que mi representada cuenta con la solvencia técnica, financiera y logística necesaria para ejecutar íntegramente las partidas establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio de la referencia.

2. **NO SUPERPOSICIÓN DE PERSONAL:** Que el personal clave propuesto (Residente y Maestro de Obra) para la CPNP CARABAYLLO. tendrá permanencia y exclusividad según lo requerido, garantizando que **no se encuentran asignados simultáneamente** a otra intervención o servicio dentro de las comisarías gestionadas por el NEMAEC que pudiesen afectar la ejecución paralela.

3. **EXCLUSIVIDAD DE EQUIPAMIENTO:** Que el equipamiento, herramientas y materiales asignados a esta sede son de uso exclusivo para la misma, asegurando que no habrá duplicidad de recursos que ponga en riesgo el cronograma de ejecución acelerada.

4. **VERACIDAD:** Que lo declarado se ajusta a la verdad, sujetándome a las responsabilidades civiles y penales correspondientes, así como a la resolución inmediata del contrato en caso de detectarse falsedad o duplicidad de personal clave durante la ejecución del servicio.

Ciudad de Lima, a los 29 días del mes de Enero de 2026.

CONSORCIO ENSENADA

ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común